EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, DR. CONFÚCIO AIRES MOURA, em exercício, assistido pela Procuradora Geral do Estado, Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, poderes *ex lege*, com esteio nos artigos 102, I, "a" c/c 103, V, da Constituição Federal de 1988, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, ajuizar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(com pedido liminar)

Por afronta aos artigos 37, II e parágrafo 2º, e outros, todos da Constituição Federal de 1988, em face dos motivos que passa a expor.

ESCORÇO FÁTICO

O serviço de extensão rural, em Rondônia, foi criado em 31 de agosto de 1971 com a denominação de Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal de Rondônia – ACAR-RO, integrante da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural – ABCAR. Fundada com a personalidade jurídica de Sociedade Civil de fins educativos e sem finalidade lucrativa, surgiu com o objetivo de promover a Extensão Rural no Território Federal de Rondônia.

Em 22 de novembro de 1976, a ACAR-RO passa a denominar-se Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural - ASTER-RO, sendo em 10 de maio de 1984, logo após a instalação do Estado de Rondônia e posse do governador Jorge Teixeira de

Oliveira, nominada de EMATER-RO, sem, contudo alterar a denominação, personalidade jurídica e natureza dos serviços prestados pela ASTER-RO.

Em 05 de outubro de 1988 vinga a tão sonhada Constituição da República Federativa do Brasil, plexo normativo com viés sócio-democrático, lei maior da República brasileira, com rígidas cláusulas de direitos e garantias individuais, marco de uma norma que chegava para afastar um regime ditatorial.

Ocorre que, desde os tempos de Território Federal, a EMATER (outrora ACAR e ASTER) é tida como Associação Civil sem fins lucrativos, inclusive com esta previsão em seu estatuto, mas é tratada como órgão oficial, integrante da administração pública, seja da União Federal, quando Território Federal; seja do Estado de Rondônia, quando da promulgação da Constituição Estadual em 1989.

Pois bem. Sendo pessoa jurídica privada, a EMATER sempre contratou seus funcionários pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – e sem concurso público, ou seja, de maneira direta, pessoal.

A única vinculação, de fato, existente entre o Estado de Rondônia e a EMATER são os convênios firmados durante anos, para o desempenho de sua atribuição: *"Assistência Técnica e Extensão Rural"*. Equivocou-se a "associação", todavia, ao pagar seu funcionários com os recursos advindos dos convênios firmados.

Esta atitude causa, hodiernamente, graves danos ao Estado de Rondônia e a própria "Associação", pois foi diante desta situação que o Ministério Público Estadual, em 2012, ajuizou Ação Civil Pública para impedir a EMATER de contratar pessoas que não fossem aprovadas em concurso público, ordenando, e obtendo a concessão judicial, para que o Estado de Rondônia regularizasse a situação: ou para de conveniar com a EMATER ou a incorpora como entidade da administração pública indireta (mais precisamente Empresa Pública).

Cumprindo com esta ordem, o Estado de Rondônia começou a traçar rumos para que a EMATER se tornasse Empresa Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia. Rumos para regularização de aproximadamente: (a) 200 pessoas, empregados desde a ASTER-RO, 1984; (b) 1.150 pessoas contratadas, sem concurso público, de 1988 até os dias atuais.

Aqui começa o imbróglio. A EMATER é órgão oficial[1] ou pessoa jurídica privada? Pertence ao Estado de Rondônia ou não?

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mantendo decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, diz que a EMATER é pessoa jurídica de direito privado.

Quem tem razão? O Ministério Público Estadual[2] ou o Tribunal Regional do Trabalho[3]?

---

[1] **Constituição do Estado de Rondônia. Artigo 161. § 3°.** O órgão oficial para desenvolver as atividades de assistência técnica e extensão rural, mencionada no "caput" deste artigo, será a Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia - **EMATER/RO**.

[2] A ação civil pública, ajuizada perante a Justiça Estadual, foi proposta pelo Promotor de Justiça João Francisco Afonso, da Promotoria de Justiça da Defesa da Probidade Administrativa, uma vez que em ação civil pública declaratória de improbidade, anteriormente ajuizada contra dirigentes do órgão, houve na sentença o reconhecimento da Emater como integrante da administração pública indireta, mais exatamente consistindo em empresa pública. *"Embora sob a esvaziada denominação de associação civil sem fins lucrativos, a Constituição do Estado de Rondônia criou a Emater conferindo-lhe indubitavelmente a natureza jurídica de empresa pública (…). A Emater é empresa pública a quem é deferido o papel de órgão oficial para desenvolver as atividades de assistência técnica e extensão rural",* argumenta o Promotor de Justiça. *"A obrigação da Emater de realizar concurso público para admissão de pessoal é corolário do reconhecimento de sua natureza jurídica de empresa pública"*.

[3] **Embargos em Recurso de Revista nº TST-E-RR-603.192/99.0.** AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO. VALIDADE. ART. 37, II, DA CF/88. **EMATER/RO.** NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Vulnera o artigo 896 da CLT decisão de Turma do TST que conhece de recurso de revista, por violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, para declarar a invalidade de contrato de emprego supostamente firmado com ente da Administração Pública Indireta. Somente a invocação de infringência ao § 2º do art. 37, da CF/88, único que se reporta aos efeitos da preterição da exigência de prévia aprovação em concurso público enseja a declaração de nulidade do contrato. Aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial nº 10 da SDI-2, a propósito do exame da mesma situação em sede de ação rescisória. 2. Viola igualmente o artigo 896 da CLT e contraria a Súmula nº 126 do TST decisão que, desprezando a conclusão assentada no acórdão regional de que a EMATER/RO ostenta natureza de pessoa jurídica de direito privado — "sociedade civil sem fins lucrativos" — reputa-a *"integrante da Administração Pública Indireta ante a sua vinculação à Secretaria de Agricultura"*. Tão somente mediante o revolvimento do acervo fático-probatório poder-se-ia abraçar tal conclusão, ou, diversamente, entender que especificamente a EMATER/RO ostenta singularidades que permitem qualificá-la como sociedade civil, não criada por lei, desvinculada do Estado de Rondônia, com quem apenas mantém convênios. 3. Embargos conhecidos e providos para restabelecer a decisão regional, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª Região.

SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO:

SÚMULA N. 363 - CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

SÚMULA N. 390 - ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL *(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005)*. I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nºs 265 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002 - e 22 da SBDI-2 - inserida em 20.09.00). II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001).

Merece razão o Ministério Público Estadual, pois toda a história da entidade demonstra que ela sempre foi tratada como órgão oficial, integrante da administração estadual, precisamente, da Secretaria de Agricultura do Estado – SEAGRI/RO.

Nos trâmites do processo legislativo, a intenção de manter pessoas sem aprovação em concurso público nos quadros do Estado gera grave dano ao erário (mais de cinqüenta milhões de reais, caso o Estado seja obrigado a prever orçamento para a EMATER), bem como fere de morte aos mandamentos Constitucionais.

Passemos a analisar de forma mais objetiva e sistemática.

DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORDINÁRIA ESTADUAL.

A presente ação direta de inconstitucionalidade é intentada contra os artigos 2º e 3º da Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013[4] *(conseqüentemente, contra os artigos 161, parágrafo 6º, Constituição Estadual, e 47, Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual)* e os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 13º e 14º da Lei Estadual nº 3.138, de 05 de julho de 2013, **respectivamente:**

> Art. 2°. Ficam acrescidos os §§ 5° e 6° ao artigo 161 de Constituição Estadual com a seguinte redação:
>
> § 6°. O Poder Executivo Estadual terá o prazo de até 1° de janeiro de 2014 para definir e implantar através de lei estadual a estrutura, orçamento, quadro de pessoal, plano de cargo, salários e benefícios da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER –RO."
>
> Art. 3º. As disposições Constitucionais Transitórias passam a vigorar acrescidas do artigo 47, com a seguinte redação:
>
> "Art. 47. Os servidores pertencentes ao quadro funcional da EMATER-RO, referida na parte inicial do § 3º do art. 161 da Constituição Estadual, serão recepcionados pela empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, da seguinte forma:

SÚMULA N. 430 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.

[4] A Emenda é de autoria do Poder Legislativo, mesmo constando o nefasto carimbo de iniciativa do Poder Executivo. E propõe: *"Altera a redação do parágrafo 3º e acrescenta os parágrafos 5º e 6º, do artigo 161, da Constituição Estadual, acrescenta dispositivos à Disposições Constitucionais Transitórias"*.

I – os servidores contratados até o dia 28 de setembro de 1989, permanecem na empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, no seu quadro efetivo, em cargos idênticos e atribuições semelhantes as que, atualmente se encontram, sobre o regime jurídico único, sem prejuízo das vantagens, benefícios e direitos a eles auferidos pelo Plano de Cargos, Salários e Benefícios – PCSB vigente; e

II – os servidores contratados a partir de 29 de setembro de 1989 até julho de 2012, passam a compor o quadro em extinção da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, sob o regime celetista, por serem os trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural *múnus* público de natureza essencial, que não pode sofrer solução de continuidade."

.....

Art. 5º. O Estatuto da EMATER/RO será aprovado por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o dia 31 de janeiro de 2014.

Parágrafo único. O Estatuto de que trata o *caput* disporá, além dos objetivos, do capital e dos recursos financeiros, na forma disposta nesta Lei, sobre a composição dos órgãos de administração e de fiscalização da EMATER/RO, as respectivas atribuições, as competências de seus dirigentes e demais condições legais pertinentes.

Art. 7º. O Plano de Carreiras, Remunerações e Benefícios – PCRB dos Empregados da EMATER/RO, contendo o Quadro de Empregos e de cargos e funções de confiança, será instituído por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o primeiro trimestre de 2014.

§ 1º, Os empregados da EMATER/RO serão regidos pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 2º. Até que seja instituído o PCRB previsto no *caput*, os empregados de que trata o artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual continuarão a perceber a remuneração mensal vigente na data da publicação desta Lei.

Art. 8º. Os empregados do órgão oficial estadual de assistência técnica e extensão rural permanecerão nos quadros da EMATER/RO, em conformidade com o artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.

§ 2º. Os empregados referidos no artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual poderão ser cedidos para órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, sem ônus para o órgão de origem, sendo considerados como em efetivo exercício do respectivo cargo, para todos os efeitos legais.

Art. 9º. A administração do órgão oficial estadual de ATER promoverá a devida regularização do acervo físico, técnico e administrativo e saldos bancários existentes até o dia 31 de dezembro de 2013.

Art. 13. Ficam convalidados por esta Lei todos os atos de administração praticados para a efetiva prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural, em cumprimento às disposições do artigo 161 da Constituição Estadual.

> Art. 14. O órgão oficial estadual de assistência técnica e extensão rural passará a operar como empresa pública a partir de 1º de janeiro de 2014.

Tanto a Emenda à Constituição quanto a Lei Estadual possuem vícios constitucionais insanáveis. **Este** por ter sido alterado pela Assembléia Legislativa do Estado ordenando prazo ao Poder Executivo para implantação da EMATER como empresa pública, em flagrante interferência a independência dos poderes e a autonomia administrativa do Poder Executivo. **Aquela** por prever, além da ordem quanto ao prazo, a estabilidade e efetividade a pessoas que não se submeteram a concurso público.

O ataque a Carta Federal de 1988 é mais que notório, é de força atômica.

FUNDAMENTAÇÃO.

DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ESTABILIDADE APENAS NOS MOLDES DO ARTIGO 19, ADCT.

O texto constitucional parece bem transparente quando prevê, no meu entendimento, o **princípio da meritocracia**:

> *Art. 37. A* **administração pública direta e indireta** *de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:* **II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público** *de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*

A ordem constitucional é para toda a administração pública, direta e indireta, de todos os poderes e órgãos autônomos. Não há exceção, senão a prevista no ADCT, artigo 19:

> *Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,* **em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados,** *e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição,* **são considerados estáveis no serviço público**.

> *§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.*
>
> *§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.*
>
> *§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.*

Sendo a EMATER um órgão do Estado de Rondônia, certo que apenas àqueles que iniciaram o labor até 05 de outubro de 1983 poderão ser albergados pela estabilidade, com regime jurídico celetista (são estáveis e não efetivos).

Esta nobre Corte tem súmula que pode ser aplicada ao caso, mesmo que de maneira reflexa:

> **Súmula nº 685 do STF**: *"inconstitucional toda modalidade de provimento de que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".*

Sobre o **princípio da meritocracia (concurso público)**, diversos doutrinadores e tribunais se pronunciam, merecendo transcrever:

> *"Os cargos de provimento efetivo são predispostos a receberem ocupantes em caráter definitivo, isto é, com fixidez. Constituem-se na torrencial maioria dos cargos públicos e são providos por concurso público de provas ou de provas e títulos".*[5]
>
> *"No Brasil, malgrado renovada e recente controvérsia doutrinária, atribui-se majoritariamente ao texto constitucional a opção pelo modelo de uma burocracia profissionalizada, submetida ao regime jurídico de direito público, com ênfase na valorização do mérito e da eficiência administrativa. O fato de a Constituição de 1988 ter optado pela expressão servidor público e não mais funcionário público, o caráter obrigatório dos planos de carreira (art. 39, caput da CR, com vigência restaurada em razão da liminar proferida pelo STF na ADI n. 2.135-4) e as regras consagradas em dispositivos constitucionais como os incisos I, II e IX do art. 37 evidenciariam a consagração do regime jurídico administrativo como aquele*

[5] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 280

incidente, em regra, no vínculo funcional estabelecido entre o Poder Público e o seu quadro de pessoal. Não se trata de enquadrar o servidor como um trabalhador que teria menos direitos e mais obrigações, mas apenas de reconhecer que a supremacia do interesse público primário justifica a exclusão do regime contratual e a adoção do regime unilateral estatutário".[6] **E segue Raquel Melo Urbano de Carvalho, neste mesmo artigo:** *"A ideia fundamental é a de que atividades típicas, essenciais e rotineiras imputadas às pessoas públicas adequam-se ao regime estatutário, senão vejamos: a natureza da função a ser exercida é pública, a natureza do recurso utilizado como contraprestação do trabalho é pública, os fins a serem atendidos são públicos, logo as normas regulamentadoras da relação devem ser públicas. O regime estatutário e o escalonamento de cargos efetivos propiciam a formação de uma carreira, estando os seus membros a salvo da descontinuidade governativa e das ásperas angústias relacionadas à subsistência incerta na velhice. Com efeito, só quem detém o controle do próprio sustento mantém altivo o domínio da sua vontade, donde se conclui que o regime estatutário evita oscilações entre os extremos deletérios pró-Estado e pró-indivíduo e protege carreiras de deveres austeros para o bem estar da coletividade e eficácia dos direitos fundamentais. Ademais, institucionaliza-se a independência e são minimizados os efeitos deletérios da política episódica, estando os servidores livres de viver em sobressalto a cada mudança de governo. O mérito de assegurar a permanência na Administração é garantia que só o regime estatutário dá e em favor dos servidores efetivos que cumpram determinados requisitos constitucionais. Nesse contexto, contorna-se o risco de se degenerar em partidarismo, com hábitos de concussão e imoralidade o exercício de atividade pública fundamental como a representação dos órgãos, autarquias e fundações públicas".*[7]

"O concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento." **(Apelação Cível n. 1.0313.09.274012-2/001, rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, TJMG, DJMG de 12/01/2010)**

---

[6] CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. *Aspectos relevantes do concurso público*. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Edição Especial — ano XXVIII.

[7] Nesse sentido, confiram-se: **ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *Princípios constitucionais dos servidores públicos*. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 120-121**; FREITAS, Juarez. Concurso público e regime institucional: as carreiras de Estado. In: MOTTA, Fabrício (Coordenador). *Concurso público e constituição.* Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 127-219; ANASTASIA, Antonio Augusto Junho. *Regime jurídico único do servidor público*. Belo Horizonte: Del Rey, 1990, p. 51; SILVA JÚNIOR, Arnaldo. *Dos servidores públicos municipais*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 28.

> *O TRF da 4a Região já assentou que "A realização de concurso público impõe-se como forma de evitar a prática de condutas que, além de violar o princípio da impessoalidade, violam a própria moralidade administrativa, dando ensejo à condenável prática do nepotismo."* **(Agravo de Instrumento n. 2008.04.00.031721-3-RS, rel. Des. Alexandre Gonçalves Lippel, 4a Turma do TRF da 4ª Região, D.E. de 13/07/2009).**

Clarividente, que do dispositivo constitucional, artigo 37, II, decorre a obrigatoriedade do concurso público não só para os cargos efetivos sujeitos ao regime estatutário vinculante das pessoas públicas (entes federativos, autarquias e fundações públicas), mas também os empregos públicos existentes na estrutura da Administração. Destarte, devem obediência à regra que impõe a realização de concurso público também os empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas. Embora não se submetam ao regime estatutário, mas sim ao regime celetista, desde a redação originária do art. 173, § 1° da CR, certo é que a celebração do contrato de trabalho entre tais pessoas privadas integrantes da administração indireta e o seu pessoal depende da realização preliminar de certame seletivo, por força do art. 37, II, da Constituição.

Referido posicionamento vem sendo aplicado mesmo quando se trata de empresa pública e sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica:

> "**O art. 37, caput, inciso II, da Carta Magna, não deixa qualquer dúvida quanto à necessidade da realização de concurso público para a admissão de pessoal nas empresas públicas.** *A Administração Pública Indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) deve observar, na contratação de pessoal, o instituto moralizador do concurso público. Até mesmo as empresas públicas, que exploram atividade econômica e se sujeitam ao regime próprio de direito privado, com relação às obrigações trabalhistas, submetem-se à exigência prevista na Carta Magna, art. 37, II, uma vez que essa submissão apenas significa que nas relações com seus empregados essas entidades devem observar o regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, bem como porque o regime trabalhista não é incompatível com a realização de concurso público".*[8]

De toda sorte, foi apenas ao julgar o Mandado de Segurança n. 21.322-DF, que o Pleno do STF pacificou a questão entendendo ser necessária a realização de concurso público, inclusive pelas paraestatais exploradoras de atividade econômica, conforme decisão publicada no *DJU* de 23/04/1993.

[8] REO n. 94.01.24368-9-MG, rel. Juiz Leão Aparecido Alves, 3a Turma Suplementar do TRF 1ª Região, *DJU* de 16/05/2002, p. 113.

Insisto, por oportuno, que os argumentos acerca de seleção interna para as pessoas contratadas pela EMATER, no intuito de assegurá-las no quadro estatal é imoral e inconstitucional.

A praxe da *seleção interna* era comum nos quadros da Administração Pública antes de 1988, ao argumento de que o texto constitucional anterior apenas exigia concurso público antes da *primeira investidura* em cargo ou emprego público. Sendo assim, servidores providos em determinados cargos públicos candidatavam-se a outros cargos, com atribuições diversas e por vezes mais complexas, sem se submeter à concorrência aberta com todos os cidadãos, mas somente disputando com quem também já integrava os quadros da Administração. Como essa nova investidura pretendida não era a *primeira*, afastava-se a exigência constitucional de concurso público que, como tal, fosse aberto à participação de qualquer interessado que preenchesse os requisitos legais. Do concurso interno apenas participavam os que já eram titulares de cargos escalonados em carreira, integrantes do quadro de pessoal do Estado. Isso impedia o amplo acesso de brasileiros que cumpriam os requisitos legais, mas que não viam abertas as possibilidades de competição, como observa a doutrina da **ilustre Ministra desta Suprema Corte, Carmen Lúcia Antunes:**

> *"Passavam-se dezenas de anos sem que determinados cargos fossem postos à concorrência pública de interessados a neles se investir porque se definia o seu provimento pela denominada 'seleção interna', restrita a quem já integrava a Administração Pública. Logo, interessados estranhos aos quadros administrativos não tinham oportunidade de a eles concorrer".*[9]

Após a Constituição de 1988, ressalvadas exceções constitucionais, qualquer investidura deve ser antecedida de concurso aberto à disputa de todos os que cumpram os requisitos legais, em estrito cumprimento ao inciso II, do art. 37, da Carta Republicana.

Como elucida **Diógenes Gasparini**, o concurso público sobressai-se como o processo de recrutamento menos inconveniente,

> *"na medida em que não constitui um sistema meramente aleatório como o sorteio; não trata o cargo público como objeto mercantil ou de sucessão hereditária, como o arrendamento, a compra e venda e a herança; não adota como critério de escolha do agente público a valoração puramente discricionária e de natureza eminentemente político-econômica, como a livre nomeação e a eleição".*[10]

---

[9] ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. *Princípios constitucionais dos servidores públicos*, *op. cit.*, p. 203.
[10] GASPARINI, Diogenes. *Concurso público — imposição constitucional e operacionalização* In: MOTTA, Fabrício (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 6.

Adilson Abreu Dallari pontua:

> *"O concurso público somente interessa aos fracos, aos desprotegidos, àqueles que não contam com o amparo dos poderosos capazes de conseguir cargos ou empregos sem maiores esforços. A realização de concursos públicos sempre terá uma forte oposição daqueles que dispõem de meios para prover cargos e funções por outros meios".*[11]

O professor **Romeu Felipe Bacellar Filho**:

> *"Se o concurso público não é, segundo pensam alguns, a melhor forma de recrutamento de pessoal para a Administração Pública, representa, seguramente, a melhor opção até agora concebida, possibilitando, seu democrático procedimento, a todos que reúnam as condições exigidas ampla participação na competição".*[12]

Finalizando este ponto, cumpre expor duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, a título ilustrativo, em que esta Corte Excelsa já se manifestou de forma favorável a tese aqui adotada:

i. ADI 3609-AC:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Em seguida, o julgamento foi suspenso após o voto do Relator, que propôs a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente tenha eficácia a partir de 12 (doze) meses contados da data da publicação da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.05.2013.
Ver os seguintes links:
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2333296
https://www.youtube.com/watch?v=0dfI5p0aO4E

ii. ADI 1251-MG:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS,

[11] DALLARI, Adilson Abreu. Princípio da isonomia e concursos públicos. In: MOTTA, Fabrício (Coord.). *Concurso público e constituição*. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 88.
[12] BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O concurso público e o processo administrativo. In: MOTTA, Fabrício (Coord.). *Concurso público e constituição*. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 73.

> *INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO - IRRELEVÂNCIA DE ACHAR-SE O SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO PÚBLICO EM DETERMINADO PERIODO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - CONVENIENCIA - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. - O provimento efetivo em cargo público situado na estrutura administrativa de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado supoe, para efeito de regular investidura do servidor público, a previa aprovação deste em concurso público de provas ou de provas e titulos. Precedentes do STF. - O postulado constitucional inscrito no art. 37, II, da Carta Politica, ao dar concreção e efetividade ao princípio da isonomia, impõe que o ingresso no serviço público sempre se de, ressalvada a investidura em cargos de provimento em comissão, mediante previa aprovação em concurso público de provas ou de provas e titulos.*

TOTALMENTE INCONSTITUCIONAIS os artigos 3º da Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013 e, conseqüentemente, 47, das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.

DA INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO NO PODER EXECUTIVO. AFRONTA A INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

Seguindo nos argumentos suficientes para declaração de inconstitucionalidade, vale realçar a passagem da Constituição Federal:

> *Art. 2º São Poderes da União,* **independentes** *e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*
>
> *Art. 61. [...] § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: [...] II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; [...] c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;*

Por simetria, prevê a Carta Estadual Rondoniense:

> *Art. 39 – [...] § 1° - São de iniciativa privativa do* **Governador do Estado** *as leis que: II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; b) servidores*

> *públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;*
>
> *Art. 40 -* **Não é admitido aumento de despesa prevista: I - em projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado**, *ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3° e 4° da Constituição Federal*[13]*;*

O fato de a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia estabelecer, por emenda a constituição estadual, prazo para que a Empresa Pública comece os trabalhos é inconstitucional.

Cabe ao Poder Executivo administrar o Estado, criando ou não pessoas jurídicas de direito público e privado, nos termos da proposta de lei, **sendo inconstitucionais emendas parlamentares que visem aumentar as despesas previstas na proposta de lei de iniciativa privativa do Governador**, bem como fixar prazo para início do labor. São situações que cabem apenas ao chefe do Poder Executivo dispor.

Não cabe, também, ao Poder Legislativo estabelecer o orçamento da empresa pública, pois é matéria afeta a discricionariedade do Executivo.

Assim, TOTALMENTE INCONSTITUCIONAL o artigo 2º da Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013 e, conseqüentemente, o parágrafo 6º do artigo 161 da Carta estadual.

PLANO DE CARREIRA, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS. INSTITUIÇÃO VIA DECRETO. INCONSTITUCIONALIDADE.

Incorre em flagrante inconstitucionalidade o artigo 7º da Lei Estadual nº 3.138, de 05 de julho de 2013, pois prevê a possibilidade de instituição de PCCR via Decreto, quando a Constituição Federal ordena que seja por lei:

> **Lei Estadual nº 3.138/2013**

[13] Artigo 166. [...]
§ 3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas as que incidam sobre: a) dotações para pessoal e seus encargos;** b) serviço da dívida; c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas: a) com a correção de erros ou omissões; ou b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

Art. 7º. O Plano de Carreiras, Remunerações e Benefícios – PCRB dos Empregados da EMATER/RO, contendo o Quadro de Empregos e de cargos e funções de confiança, será instituído por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o primeiro trimestre de 2014.

Constituição Federal de 1988

Art. 61. [...] § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República **as leis que:** *[...] II -* **disponham sobre***: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; [...] c)* **servidores públicos** *da União e Territórios, seu* **regime jurídico**, *provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;*

RECIOCÍCIO LÓGICO-JURÍDICO DAS INCONSTITUCIONALIDADES.

PREMISSAS:

Efetividade e Estabilidade para não concursados.

Art. 3º. As disposições Constitucionais Transitórias passam a vigorar acrescidas do artigo 47, com a seguinte redação:

"Art. 47. Os servidores pertencentes ao quadro funcional da EMATER-RO, referida na parte inicial do § 3º do art. 161 da Constituição Estadual, serão recepcionados pela empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, da seguinte forma:

I – os servidores contratados até o dia 28 de setembro de 1989, permanecem na empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, no seu quadro efetivo, em cargos idênticos e atribuições semelhantes as que, atualmente se encontram, sobre o regime jurídico único, sem prejuízo das vantagens, benefícios e direitos a eles auferidos pelo Plano de Cargos, Salários e Benefícios – PCSB vigente; e

II – os servidores contratados a partir de 29 de setembro de 1989 até julho de 2012, passam a compor o quadro em extinção da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, sob o regime celetista, por serem os trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural *múnus* público de natureza essencial, que não pode sofrer solução de continuidade."

.....

Art. 7º. O Plano de Carreiras, Remunerações e Benefícios – PCRB dos Empregados da EMATER/RO, contendo o Quadro de Empregos e de cargos e funções de confiança, será instituído por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o primeiro trimestre de 2014.

§ 1º, Os empregados da EMATER/RO serão regidos pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 2º. Até que seja instituído o PCRB previsto no *caput*, os empregados de que trata o artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual continuarão a perceber a remuneração mensal vigente na data da publicação desta Lei.

Art. 8º. Os empregados do órgão oficial estadual de assistência técnica e extensão rural permanecerão nos quadros da EMATER/RO, em conformidade com o artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.

§ 2º. Os empregados referidos no artigo 47 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual poderão ser cedidos para órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, sem ônus para o órgão de origem, sendo considerados como em efetivo exercício do respectivo cargo, para todos os efeitos legais.

Criação de Plano de Carreiras e Benefícios sem Lei.

Art. 7º. O Plano de Carreiras, Remunerações e Benefícios – PCRB dos Empregados da EMATER/RO, contendo o Quadro de Empregos e de cargos e funções de confiança, será instituído por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o primeiro trimestre de 2014.

Interferência indevida do Poder Legislativo no Poder Executivo:

Art. 2°. Ficam acrescidos os §§ 5° e 6° ao artigo 161 de Constituição Estadual com a seguinte redação:

§ 6°. O Poder Executivo Estadual terá o prazo de até 1° de janeiro de 2014 para definir e implantar através de lei estadual a estrutura, orçamento, quadro de pessoal, plano de cargo, salários e benefícios da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER –RO."

.....

Art. 5º. O Estatuto da EMATER/RO será aprovado por decreto do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho de Administração, até o dia 31 de janeiro de 2014.

Parágrafo único. O Estatuto de que trata o *caput* disporá, além dos objetivos, do capital e dos recursos financeiros, na forma disposta nesta Lei, sobre a composição dos órgãos de administração e de fiscalização da EMATER/RO, as respectivas atribuições, as competências de seus dirigentes e demais condições legais pertinentes.

Art. 9º. A administração do órgão oficial estadual de ATER promoverá a devida regularização do acervo físico, técnico e administrativo e saldos bancários existentes até o dia 31 de dezembro de 2013.

Art. 14. O órgão oficial estadual de assistência técnica e extensão rural passará a operar como empresa pública a partir de 1º de janeiro de 2014.

Convalidação de atos insanáveis.

> Art. 13. Ficam convalidados por esta Lei todos os atos de administração praticados para a efetiva prestação dos serviços de assistência técnica e extensão rural, em cumprimento às disposições do artigo 161 da Constituição Estadual.

CONCLUSÕES.

1. A EMATER é órgão oficial do Estado de Rondônia, devendo contratar seu pessoal através de concurso público, desde 1988;
2. A adequação jurídica da EMATER, passando de mero órgão do Estado para Empresa Pública Estatal, não garante aos funcionários contratados, via CLT e sem concurso, o direito de permanecer na entidade, seja na qualidade de empregado privado, seja na de empregado público, seja na nefasta situação de servidor público;
3. Pode o Estado de Rondônia demitir todos que laboram na EMATER de maneira irregular, senão inconstitucionalmente;
4. O Estado de Rondônia, cumprindo com o entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, só responde, perante os **não concursados**, pelo saldo de salário (contraprestação) e depósitos de FGTS, nada devendo quanto a multa rescisória e demais encargos;
5. Não cabe ao Poder Legislativo dar prazo para funcionamento de Empresa Pública criada pelo Poder Executivo, dizendo qual o seu acervo patrimonial e como será regulado os seus empregados;
6. O Estado de Rondônia não está obrigado a prever o orçamento da EMATER para o ano seguinte, pois já passou o prazo de ajustes orçamentários, bem como é de sua discricionariedade a previsão no Orçamento Fiscal do *quantum* a ser destinado para a empresa pública EMATER;
7. Quanto aos já aposentados, não há o que falar, pois estão em gozo de benefício na forma da lei, ou seja, contribuíram para o INSS pelo período previsto na Lei n. 8.213/1991;
8. Não se convalida atos insanáveis. As previsões constitucionais, quando afrontadas, não são passíveis de convalidação por lei estadual. Os atos pretéritos não estão convalidados.

PEDIDO LIMINAR – SUSPENSAO DOS DISPOSITIVOS ATACADO.

Ao longo da argumentação desenvolvida, ficou inequivocamente demonstrada a presença do ***fumus boni iuris***. É patente a afronta aos artigos da Constituição Federal de 1988, em virtude da ausência de concurso público dos que hoje trabalham na EMATER, da imposição do Legislativo Estadual para que a EMATER, como empresa pública, tenha

início já em janeiro de 2014[14], instituição de Plano de carreiras, cargos e salários por decreto, além de convalidar atos praticados anteriormente, insanáveis e de ordem pública.

Quanto ao ***periculum in mora***, deve-se ter a possibilidade, iminente, de aplicação dos dispositivos impugnados, o que causará um descontrole na folha de pessoal do Poder Executivo.

---

[14] O Estado de Rondônia vem passando por grave crise financeira e orçamentária, reduzindo gastos com pessoal, pois se encontra acima do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado de Rondônia recebeu, a menor, R$280 milhões de FPE. Para o ano de 2013, prevê-se redução de R$300 milhões.
Reestruturação Administrativa prevê a valorização do servidor efetivo. *"Com a economia, que pretende atingir cerca de R$50 milhões ao ano, o governo quer ter margem de caixa para manter em dia o pagamento dos salários, flexibilidade de recursos para o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, além de manter o pagamento dos fornecedores. Estima-se que a redução de despesa com pessoal para adequação de gastos na Lei de Responsabilidade Fiscal seja superior a R$26 milhões"*.
Notícia no site http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=18378&tipo=Mais%20Noticias
Observe a Suspensão de Liminar (SL) n. 669 no STF. *"EMENTA. MS. Repasse de duodécimo. Defensoria Pública. O direito ao repasse mensal correspondente à dotação orçamentária da Defensoria Pública está garantido no art. 168 da CF, independentemente da programação das despesas e da realidade da arrecadação. Não pode o Executivo se eximir da obrigação de repassar os duodécimos, sob o argumento de ausência de arrecadação, sob pena de violação da norma constitucional". Para justificar a suspensão de liminar, o estado-requerente argumenta, textualmente: "1. Diante da situação econômica que passa o Brasil, todos os Estados-membros foram afetados pela redução da arrecadação, ou seja, a receita prevista inicialmente na Lei Orçamentária Anual não se concretizou no decorrer do ano; 2. Este resultado negativo é fruto do desaceleramento industrial e comercial, advindo da crise financeira e econômica mundial; 3. Devido a esta não concretização da receita, o Estado de Rondônia, através do poder executivo passou a limitar empenhos e a reduzir as cotas de repasse de duodécimos, tudo nos termos das leis orçamentárias – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de finanças e Leis estaduais de orçamento – LDO e LOA estaduais; 4. O Estado repassou a cota prevista com reduções, haja vista que a receita estimada não se concretizou no decorrer do ano; 5. Entretanto, insatisfeita com o repasse efetivado para a instituição (defensoria pública do estado de Rondônia - DPE), o Defensor Público Geral do Estado impetrou Mandado de Segurança, alegando que o Poder executivo não repassou a cota prevista na LOA no prazo constitucionalmente previsto, o chamado duodécimo; 6. O Mandado de Segurança – MS – com pedido de liminar foi impetrado em face do Governador do Estado e do Secretario Estadual de Finanças arguindo que não houve o repasse do duodécimo no prazo previsto na Constituição Federal de 1988; 7. Esse repasse se refere, na inicial do MS (pedido "e"), ao valor de R$1.723.768,00 (somatório da cota de repasse, não transferida, dos meses de julho e novembro de 2012); 8. Mesmo passando por situação financeira grave, o poder executivo repassou os valores exigidos pela Defensoria Pública do Estado, certo de que iria a juízo discutir a legalidade e constitucionalidade do repasse, diante da não concretização da receita prevista; 9. O valor referente aos meses de julho e novembro de 2012 foi transferido a DPE em 18/12/2012, juntamente com o de dezembro, de forma que se chega ao valor total de R$4.938.861,00 (Dez – R$3.215.093,00, mais atrasado de R$1.723.768,00); 10. Entretanto, irresignado com a obrigatoriedade do repasse, diante de a receita prevista não haver se concretizado (receita meramente estimada), e em total afronta a lei de responsabilidade fiscal e a Lei Orçamentária Anual, o Estado de Rondônia, entendendo que a não concretização da receita prevista não pode força-lo a remanejar receitas de outras fontes, interpõe esta contracautela" (grifei - Doc. 02). Ante o exposto, o estado-requerente pede a suspensão da liminar concedida pelo TJ/RO. As informações foram prestadas (Docs. 07, 08, 10 e 14). É o relatório.* ***Decido****. Este pedido de suspensão de liminar não reúne condições de prosseguir. Segundo se apura dos autos, o estado-requerente transferiu os valores devidos à Defensoria Pública (Doc. 10). A um só tempo, a transferência afasta a plausibilidade da alegação de risco de ruptura institucional ou de quebra de ordem social, bem como modifica a utilidade do pleito, que não mais pode ser satisfeito tão-somente com a suspensão da liminar. De fato, transferidos os valores, a repetição do indébito está condicionada à prestação jurisdicional própria, fundada em suposto pagamento indevido. Ocorre que a suspensão de liminar não pode ser transmudada para agregar pedido análogo ao de repetição. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar (art. 38 da Lei 8.038/1990 e art. 21, § 1º do RISTF). Publique-se. Int. Brasília, 27 de junho de 2013. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente*

Logo, a não suspensão, liminarmente, da norma impugnada, gerará grave dano a autonomia do Estado, além da manutenção das afrontas ao texto de lei e aos princípios da moralidade, da meritocracia (concurso público), da separação dos Poderes e do equilíbrio financeiro.

ANEXOS.

a. Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013;
b. Lei Estadual nº 3.138, de 05 de julho de 2013;
c. Processos Administrativos e Legislativos que cominaram na publicação da Emenda a Constituição Estadual e na Lei Ordinária:
    i. Processo administrativo 1109-045-2013 - 13-03-2013
    ii. Processo administrativo 1109-118-2013 - 20-06-2013
    iii. Processo administrativo 1109-119-2013 - 20-06-2013
    iv. Processo administrativo 10305-2012 - 08-11-2012
d. Mensagens:
    i. 074/2013 *(presente no Processo administrativo 1109-118-2013 - 20-06-2013, página 10)* e 185/2013 – do Executivo
    ii. 204/2013 *(presente no Processo administrativo 1109-119-2013 - 20-06-2013, página 03)* – do Legislativo

REQUERIMENTO

Pelo exposto, requer-se:

(a) **LIMINARMENTE**, a concessão da medida cautelar, a fim de suspender:
    i. Da Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013:
        1. O parágrafo 6º do artigo 2º;
        2. Todo o artigo 3º;
    ii. Da Lei Estadual nº 3.138, de 05 de julho de 2013
        1. Os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 13º e 14º;

(b) **A CITAÇÃO** do Advogado Geral da União, para, se entender cabível, defender a norma impugnada;

(c) Caso V. Exa. Julgue necessária, a **INTIMAÇÃO** do Procurador Geral da República – PGR;

(d) Por fim, que se **JULGUE TOTALMENTE PROCEDENTE ESTA AÇÃO** Direta de Inconstitucionalidade para julgar inconstitucional as alterações propostas pela Emenda a Constituição Estadual n. 084/2013 *(parágrafo 6º do artigo 2º, e todo artigo 3º)*, com conseqüente inconstitucionalidade os artigos de Lei Estadual nº 3.138, de 05 de julho de 2013 que se sustentam nestas alterações *(os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 13º e 14º).*

Porto Velho, 11 de setembro de 2013.

Confúcio Aires Moura
Governador do Estado de Rondônia

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Procuradora Geral do Estado de Rondônia

Jane Rodrigues Maynhone
Procuradora Geral do Estado de Rondônia - Adjunta